

1524450-93.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10 de Janeiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524450-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524450-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10 de Janeiro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o acusado; KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES, preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O

ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito: Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é citado por vídeo conferência e diante da sua presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas; Roberto Osvaldino de Azevedo e Fernando Leandro Lopes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida; resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. O laudo químico toxicológico encontra-se a fls.166/169 quanto as drogas descritas na Denúncia. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Os GCM narram que o réu lançou uma sacola que foi apreendida. Lograram abordar o réu. Na sacola apreendida foi encontrada droga. O réu admitiu os fatos aos GCM. O réu foi interrogado e negou os fatos. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: ENTORPECENTES – "Tráfico - Fragilidade probatória - Inocorrência- Depoimentos de policiais sem discrepâncias e em harmonia com a prova - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 227.393-3 - São José do Rio Preto - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 28.08.97 - V.U. * 742/262/05) PROVA CRIMINAL – "Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 154.163-3 - São Paulo - 26.09.94)"Não existe dispositivo legal que vede ao policial ser testemunha e pequenas divergências em depoimentos não anulam a prova, confirmada de forma segura na parte principal." (TACRIM-SP -AC 204.909 - Rel.Castro Duarte -JUTACRIM 60/171)"Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o policial não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, não se compreendendo que, aprioristicamente, seja repellido como eivado de suspeição ." (TACRIM-SP -AC- Rel. Silva Franco - JUTACRIM 46/365). "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas

diligências." (TJSP -AC- Rel. Silva Leme -RT 417/94). O réu alega que só transportaria a droga. Pelo quadro probatório que restou demonstrado que réu estava com as drogas e que se destinava à venda, ante a forma encontrada, qual seja em comprimidos já prontas e individualizadas, indicando destinação a terceiros, Some-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem do réu, sendo que o réu admitiu aos policiais que venderia em festa de carnaval. A testemunha Flavia, contudo, deve ser visto com reservas, de vez que tem relação íntima com o réu e assim tem interesse na solução do processo. Some-se que seu depoimento foi contraditório com o que falou na polícia a fls.5. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se na primeira fase que há e antecedente criminal diverso da reincidência 23/25 E súmula 636 stj. Na segunda fase observam-se as seguintes agravantes:- a agravante da reincidência cf. fls. 23/25 E súmula 636 stj; Na terceira fase nada constou. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES está denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em instrução probatória oral foi ouvido apenas e tão somente dois dos guardas civis diretamente envolvidos na ocorrência, com derradeiro interrogatório do acusado. Ao término disso, em que pesem as ponderações da nobre representante ministerial, a Defesa aponta se tratar de caso de ABSOLVIÇÃO. Os guardas civis aduziram que estavam em patrulhamento e viram o réu produzindo o que parecia ser um cigarro de maconha. Quando se aproximaram, o réu tentou se evadir e dispensou uma sacola, em que foram encontradas drogas. Quando alcançado, o réu portava mais drogas e confessou que estaria traficando. O réu, em interrogatório, confessou a prática dos fatos. Pois bem, Excelência, nada há nos autos exceto o depoimento de um dos próprios agentes que efetuaram a abordagem do réu. Fora o parco relato dos policiais, outros indicativos não foram apresentados e muito menos averiguados por meio de uma investigação esmerada e completa. Sequer o suposto transeunte que o réu teria tentado ajudar foi arrolado como testemunha. Compulsando os autos, verifica-se que não existe prova segura para fundamentar a condenação. POSTO ISSO, REQUER A DEFESA SEJA O RÉU ABSOLVIDO PELA FLAGRANTE FRAGILIDADE DA PROVA, CONSOANTE O ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: requer-se a) a aplicação da causa de diminuição relativa ao artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em patamar máximo, tendo em vista que o réu preenche os requisitos legais, destacando a primariedade, ausente prova de ligação direta do réu com organização criminosa. b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o réu também preenche os requisitos exigidos pelo artigo 44 do CP, lembrando aqui que a resolução nº 5 do Senado suspendeu a execução da parte do artigo 33, parágrafo 4 que vedava a conversão da pena de prisão em reprimenda alternativa; c) fixação de regime aberto, tendo em vista que o artigo 2, parágrafo 1, da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, na medida em que viola o princípio da individualização da pena. Nesse ponto, é importante destacar o recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). A decisão ocorreu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1052700, de relatoria do ministro Edson Fachin, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado pelo Plenário Virtual. Na ocasião foi fixada

a seguinte tese de repercussão geral: "É INCONSTITUCIONAL A FIXAÇÃO EX LEGE, COM BASE NO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.072/1990, DO REGIME INICIAL FECHADO, DEVENDO O JULGADOR, QUANDO DA CONDENAÇÃO, ATER-SE AOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL"; d) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 08 de

outubro de 2021, por volta das 10h.45min., durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19 (prorrogado pela decisão do STF na ADI n. 6625), na Rua Rubens Borba Alves de Moraes, altura do numeral 215, defronte à EMEF Jucelino Kubistchek, Guaianazes, nesta cidade de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 243 (duzentos e quarenta e três) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 365,7 gramas, 77 (setenta e sete) porções de Crack, com peso líquido de 11,6 gramas, 48 (quarenta e oito) porções de Cocaína, com peso líquido de 29,9 gramas, 02 (dois) comprimidos de MDMA, popularmente conhecido como ecstasy, com peso líquido de 0,5 gramas, e 02 (duas) fitas de adb-butinaca, contendo 0,03 gramas conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 22/26, 166/169. Na oportunidade, guardas civis metropolitanos presenciaram o acusado manipulando um cigarro de maconha, momento em que o réu tentou fugir. Porém, acabou preso, não sem antes dispensar uma sacola contendo drogas diversas e separadas para a venda no varejo. O acusado também estava na posse de R\$143,00, em dinheiro e proveniente do tráfico ilícito de drogas e confessou o crime na fase policial. A prisão preventiva foi decretada. O acusado foi notificado e apresentou a sua defesa preliminar, a qual não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida no dia 10 de janeiro de 2022. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, em especial, o laudo pericial definitivo (fls. 166/169), bem como foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, em sede debates, a acusação pediu a condenação do acusado, enquanto a defesa pediu a absolvição e os benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das provas foi observada, considerando a natureza do crime e as peculiaridades do caso. Anota-se que não se justificava a preservação do local do crime, até porque as drogas estavam em uma pequena bolsa. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque a quantidade de drogas é expressiva e não houve interesse do Ministério Público em tal oferecimento. IV. O réu não demonstra indícios do comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. V. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. VI. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 166/169), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram "Cocaína" (BENZOILMETTILECGONINA), na sua forma em pó e em pedra conhecida como "Crack", bem como "Maconha" (cannabis sativa L), presentes o seu princípio ativo

TETRAHIDROCANNABINOL, "MDMA" e "adb-butinaca", ou seja, a materialidade do crime está comprovada. VII. A ação penal é parcialmente procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos uníssonos e seguros dos policiais responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente todos os entorpecentes, bem como o conteúdo do interrogatório do acusado, sem me olvidar das alegações finais das partes, a condenação do réu é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 10h.45min., durante a vigência do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19 (prorrogado pela decisão do STF na ADI n. 6625), na Rua Rubens Borba Alves de Moraes, altura do numeral 215, defronte à EMEF Jucelino Kubistchek, Guaianazes, nesta cidade de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 243 (duzentos e quarenta e três) porções de cannabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha, presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, com peso líquido de 365,7 gramas, 77 (setenta e sete) porções de Crack, com peso líquido de 11,6 gramas, 48 (quarenta e oito) porções de Cocaína, com peso líquido de 29,9 gramas, 02 (dois) comprimidos de MDMA, popularmente conhecido como ecstasy, com peso líquido de 0,5 gramas, e 02 (duas) fitas de adb-butinaca, contendo 0,03 gramas conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 22/26, 166/169. Na oportunidade, guardas civis metropolitanos presenciaram o acusado manipulando um cigarro de maconha, momento em que o réu tentou fugir. Porém, acabou preso, não sem antes dispensar uma sacola contendo drogas diversas e separadas para a venda no varejo. O acusado também estava na posse de R\$143,00, em dinheiro e proveniente do tráfico ilícito de drogas e confessou o crime na fase policial. O acusado confessou o crime em todos os momentos em que ele foi ouvido, sendo que tal confissão foi corroborada pelos policiais responsáveis pela prisão. A quantidade e a variedade de drogas não deixam dúvidas quanto à finalidade criminosa pretendida pelo réu, ou seja, tráfico ilícito de drogas. Portanto, já estando provada a materialidade do crime, não existem dúvidas quanto à autoria por parte do acusado e da sua intenção de praticar o comércio ilícito de drogas, ainda que de uma primeira vez como ele alegou. Todavia, a causa de aumento de pena não está comprovada, uma vez que não restou demonstrado que o tráfico de drogas visava jovens que frequentavam o estabelecimento de ensino. Anota-se que sequer o réu foi surpreendido vendendo drogas para alguém. O fato de não existirem testemunhas presenciais e a prisão de compradores não afasta a imputação pela quantidade de drogas e o que foi dito pelo próprio acusado ao ser interrogado. O dinheiro apreendido está relacionado com o tráfico de drogas e, em razão disso, fica determinado o seu perdimento. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. VIII. Demonstrada a procedência parcial da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal (respectivamente artigo 42 e 43 da Lei de Tóxicos), dentro de uma ideia de proporção, uma vez que as penas mínimas já são expressivas, fixam-se as penas básicas no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase, a confissão do réu e a sua menoridade relativa se compensam com a prática do crime em momento de calamidade pública decretada, o que é fato objetivo. Já na terceira fase, considerando o fato de que não há provas de que o réu integra o crime organizado, podendo ser apenas um vendedor autônomo atuando por dinheiro, sem mencionar a sua condição de primário, aplica-se o redutor

do §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos para reduzir as penas em 2/3, passando para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, as quais torno definitivas. O acusado poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, considerando a sua menoridade relativa e primariedade. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional

inicial já ser o aberto. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a ação penal para após absolver o acusado da imputação prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, condenar KAUÃ WALLAS DA ROCHA GONÇALVES, RG/SP nº 39456803, nascido em 08/10/2003, natural de Canarana - BA, filho de Josemar Pereira Gonçalves e de Priscila da Rocha Viana Neto, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 166 dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", c.c. artigo 65, inciso I e III, alínea "d", ambos do Código Penal. Condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Presentes os requisitos legais do artigo 44 e s.s. do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo tempo dela e em local a ser definido pelo Juízo da Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo legal a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Oficie para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já existe exame definitivo, o qual não foi impugnado. Determino a perda do dinheiro apreendido porque relacionado com o crime, devendo ser encaminhado para a conta da SENAD. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Aplique-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital